

1. 제정이유

「손상 예방 및 관리에 관한 법률」이 시행(법률 제20100호, 2025. 1. 24. 시행)되어 질병관리청장 소속으로 국가손상관리위원회가 설치됨에 따라, 민간위원 위촉 시 직무윤리 사전진단서 및 직무윤리 서약서를 작성하도록 하고, 회의의 개최 절차와 안건의 종류 등을 정하며, 서면심의를 포함한 심의 절차와 회의록의 작성 및 보관에 대해 규정하는 등 법령에서 정한 사항 외에 위원회 운영에 필요한 사항을 같은 법 시행령 제12조에 따라 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 회의의 개최, 출석 및 공개(안 제5조부터 제7조까지)

- 1) 긴급 또는 부득이한 경우를 제외하고는 회의 개최일 7일 전까지 회의의 일시, 장소, 안건명 등을 위원에게 미리 통지하도록 함.
- 2) 회의에 참석할 수 있는 자를 정하고, 공무원인 위원의 경우에는 소속 공무원을 대리참석하게 하여 의결권을 행사할 수 있도록 하며, 그 경우 위임장을 작성하여 제출하도록 함.
- 3) 회의소집의 통지를 받은 위원은 특별한 사유가 없는 한 회의에 출석하도록 하며, 부득이한 사정으로 참석하지 못하는 경우 회의 개최일 1일 전까지 위원장에게 통보하도록 함.
- 4) 회의는 공개함을 원칙으로 하나, 공공이익 보호 등의 사유로 필요하다고 인정하는 경우 위원회의 의결로 비공개하도록 함.

나. 안전의 심의·의결 등(안 제8조부터 제10조까지)

- 1) 안전을 심의안전과 보고안전으로 구분하고, 심의안전의 경우 회의 개최일 3일 전부터 안전 및 심의상 필요한 자료를 배포하도록 함.
- 2) 안전의 내용이 경미하거나 긴급 또는 부득이한 사유가 있는 경우 서면으로 심의할 수 있도록 하며, 그 경우 사유를 명시하고 긴급 또는 부득이한 사유가 없는 경우 5일 이상의 기간을 정하여 각 위원에게 송부하도록 함.
- 3) 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하도록 하며, 의결 시 간사가 의결서를 작성하고 의결에 참여한 위원은 의결서에 서명 또는 날인하도록 함.

다. 회의록(안 제12조)

- 1) 회의 종료 시 회의록을 작성·보관하고, 차기회의에 이를 보고하여 위원장의 서명 또는 날인을 받도록 하며, 위원이 회의록의 내용에 이의가 있는 경우 위원장이 위원회 의견을 들어 정정 여부를 결정하도록 함.
- 2) 회의록은 공개를 원칙으로 하며, 회의록이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따른 비공개 정보를 포함하거나 위원회가 회의를 비공개하기로 의결한 경우 이를 공개하지 않을 수 있도록 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「손상 예방 및 관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법

시행령 제4조부터 제12조까지

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 행정예고 예정

국가손상관리위원회 운영세칙안

제1조(목적) 이 규정은 「손상 예방 및 관리에 관한 법률」 제7조, 같은 법 시행령 제4조부터 제12조까지의 규정에 따른 국가손상관리위원회의 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(위원의 임기) 「손상 예방 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제7조제3항제1호에 따른 위원(이하 "공무원인 위원"이라 한다)의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다.

제3조(위원의 의무) ① 위원은 공정하고 성실하게 심의하여야 한다.

② 위원은 위원회 활동을 통해 취득한 비밀, 심의자료 등을 누설 또는 무단활용·발표 등을 하거나 심의에서 특정기업 또는 단체 등의 이익을 대변하는 발언이나 행위를 하여서는 아니 된다.

제4조(민간위원 직무윤리 사전진단 등) ① 법 제7조제3항제2호 또는 제3호에 따른 위원(이하 "민간위원"이라 한다) 후보자는 별지 제1호서식의 직무윤리 사전진단서를 작성하여야 하며, 질병관리청장은 사전진단 결과에 따라 후보자별로 위원으로서의 직무 적합성 여부를 확인한 후에 위촉하여야 한다.

② 민간위원을 위촉하는 경우에는 위원회 업무와 관련된 공정한 직무수행을 위하여 별지 제2호서식의 직무윤리 서약서를 작성하게 하여야

한다.

③ 민간위원은 제1항에 따른 이해관계의 변동사항이 발생하는 경우 즉시 별지 제1호서식에 따른 직무윤리 사전진단서를 작성하여 간사에게 제출하여야 한다.

④ 재위촉 때도 제1항 및 제2항을 준용한다.

제5조(회의의 개최) 위원장은 회의를 개최하고자 하는 경우에 회의 개최 일 7일 전까지 회의의 일시, 장소, 안건명 등을 각 위원에게 미리 통지하여야 한다. 다만, 긴급 또는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제6조(회의출석) ① 위원회의 회의에 참석할 수 있는 자는 다음 각 호의 자에 한하며, 대리참석은 인정하지 아니한다. 다만, 공무원인 위원은 해당 행정기관의 소속 공무원을 대리참석하게 하여 의결권을 행사할 수 있다.

1. 위원장

2. 위원 및 간사

3. 그 밖에 위원장이 회의 운영상 필요하다고 인정하여 회의 출석을 허용한 자

② 제1항 후단에 따른 대리참석자가 직무를 대행하기 위해서는 별지 제3호서식에 따라 위원이 서명한 위임장을 작성하여 회의 개시 전까지 위원장에게 제출하여야 한다.

③ 각 위원은 제5조의 회의소집 통지를 받은 때에는 특별한 사유가 없

는 한 회의에 출석하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 참석하지 못할 경우에는 회의 개최일 1일 전까지 위원장에게 통보하여야 한다.

④ 회의에 참석하지 아니하였거나 회의 중에 퇴장 또는 이탈한 위원은 위원회에서 의결된 사항에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제7조(회의의 공개) 위원회의 회의는 공개함을 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 공공의 이익을 보호할 필요가 있는 등 그 밖의 사유로 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

제8조(안건) ① 위원회에 상정할 안건은 다음 각 호로 구분한다.

1. 심의안건: 위원회의 심의를 거쳐 의결이 필요한 안건
2. 보고안건: 위원회에 보고하는 사항으로서 위원회 의결은 필요로 하지 않는 안건

② 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 위원회의 위원은 안건을 제출할 수 있다. 이 경우 간사와 사전협의를 거쳐야 하며, 위원장이 안건상정 여부를 결정한다.

③ 심의안건 및 심의상 필요한 자료는 회의 개최일 3일 전까지 배포한다. 다만, 제5조 단서에 해당하는 경우는 그러하지 아니한다.

제9조(서면심의) ① 위원장은 심의할 안건의 내용이 경미하거나 긴급 또는 부득이한 사유가 있는 경우 위원회 회의에 갈음하여 서면으로 심의할 수 있다.

② 위원장은 제1항에 따른 서면심의를 하고자 하는 경우에는 그 사유를 명시하고 5일 이상의 기간을 정하여 안건을 각 위원에게 송부하여

야 한다. 다만, 긴급 또는 부득이한 사유가 있는 경우에는 서면심의 기간을 단축할 수 있다.

③ 제2항에 따라 안건을 송부받은 위원은 별지 제4호서식의 서면의결서를 작성하여 제출하여야 한다.

④ 위원장은 안건을 서면으로 심의한 경우 심의결과를 각 위원에게 통보하고, 차기 위원회에서 보고하여야 한다.

⑤ 제2항에 따른 기한이 종료된 날에 위원회 회의를 개최한 것으로 본다.

제10조(안건의 심의·의결) ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원회에서 심의안건에 대하여 의결한 때에는 간사가 별지 제5호서식에 따라 의결서를 작성하여야 하며, 의결에 참여한 위원은 그 의결서에 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 제9조제1항에 따라 서면으로 심의한 경우에는 서면의결서로 이를 갈음한다.

제11조(간사) ① 위원회의 회의 진행과 관련된 실무를 처리하기 위해 위원회에 간사 1인을 두며, 간사는 질병관리청 손상예방정책과장이 된다.

② 간사는 위원회에 참석하여 위원회 안건에 대한 설명을 하거나 기타 필요한 발언을 할 수 있다.

제12조(회의록) ① 위원회는 회의가 종료되면 다음 각 호의 사항을 회의록으로 작성·보관하여야 한다. 다만, 서면심의한 경우는 제9조제3항

에 따른 서면의결서로 갈음한다.

1. 회의 일시 및 장소

2. 출석위원 및 발언권을 얻어 회의에 참석한 사람의 성명과 직책

3. 회의내용(의사경과 요지)

4. 심의결과

5. 그 밖에 필요하다고 인정하는 사항

② 간사는 제1항에 따라 작성한 회의록을 위원회의 차기회의에 보고하고, 위원장의 서명 또는 날인을 받아 보관하여야 한다.

③ 위원이 회의록의 내용에 관하여 이의가 있는 경우에는 위원장이 위원회의 의견을 들어 정정 여부를 결정한다.

④ 회의록은 공개를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

1. 회의록이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 정보를 포함한 경우

2. 위원회에서 제7조 후단에 따라 회의를 비공개하기로 의결한 경우
제13조(기타) 이 운영세칙에서 정한 것을 제외하고 국가손상관리위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

제14조(재검토기한) 질병관리청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 발령일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 발령일 전날까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 영은 발령한 날부터 시행한다.

직무윤리 사전진단서

동 직무윤리 사전진단서는 민간위원 위촉 시, 이후 변동사항이 있거나 이해관계 확인이 필요한 안건이 포함된 회의 개최 시 간사에게 제출해 주셔야 합니다. 만약 특정 안건에 대해 재정적 또는 업무상 이해관계를 사전에 밝히지 않고 의결에 참여했을 경우 해당 위원 의결은 무효 처리되며, 위원 해임 또는 해촉될 수 있음을 알려드립니다.

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ()	아니오 ()
2	위원회의 직접적인 심의 대상 사업과 관련된 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ()	아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가 · 허가 · 면허 · 특허 등의 당사자이다.	예 ()	아니오 ()
4	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 안전과 관련된 용역, 계약 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 ()	아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판 · 소송 등을 진행 중이다.	예 ()	아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ()	아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의 · 의결 결과가 본인의 권리 · 의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ()	아니오 ()

※ '예'라고 답변하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

본인은 위의 내용이 진실함을 확인하며, 위의 사항에 변동이 있을 시 그 사유를 위원회에 즉시 통보할 것을 서약합니다.

소속(직위) _____ 년 월 일 성명 _____ 인(서명) _____

직무윤리 서약서

직위 : 국가손상관리위원회 위원

성명 : ○ ○ ○

상기 본인은 국가손상관리위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 위원회 심의 대상 안건과 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

소속(직위)

성명

인(서명)

위 임 장				
위임자	소 속		직 위	
	성 명			
수임자	소 속		직 위	
	성 명			
위 위임자는 위 수임자에게 제 차 국가손상관리위원회 회의 참석 및 의결 에 관한 일체의 권한을 위임함. 년 월 일 위 임 자 서명(인)				

서 면 의 결 서

- 회의명 : 제 ○ 차 국가손상관리위원회
- 의결기한(회의일시) :
- 서면의결사유 :
- 안건별 의결내용

안 건 명	의 결 내 용 가(○), 부(×)	의 결 이 유 또는 의 건

상정안건에 대하여 위와 같이 의결합니다.

년 월 일

국가손상관리위원

인(서명)

국가손상관리위원회 위원장 귀하

의 결 서

20 년도 제 차 회의

의안번호		의결 연월일	20 . . .
안 건 명			
의결사항			
의결정족사항	출석(명), 찬성(명), 반대(명), 기권(명) / 제척 등(명)		
의결내용			

간 사	위원장 ○○○	위원 ○○○			
서 기					